

Заказчик **Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет.Диджитал»**, в лице Генерального директора Ерохнович Светланы Евгеньевны, действующего на основании Устава

Исполнитель [REDACTED]

заключили этот договор (далее – Договор) о следующем:

Термины:

Рекламные материалы – графические, видео-, презентационные или текстовые материалы, а также их различные комбинации, размещаемые Исполнителем в интернете по заданию Заказчика.

Маркировка – проставление на Рекламном материале пометки «реклама» и сопровождение его сведениями о рекламодателе.

Идентификатор – уникальный идентификатор Рекламного материала, обязательный для его размещения в интернете.

ОРД – владелец программы, предназначенной для установления факта распространения рекламы в интернете, уполномоченный на ведение учета такой рекламы.

Аккаунт – личный кабинет Заказчика в программе ОРД.

ЕРИР – единый реестр интернет-рекламы, предназначенный для учета, хранения и обработки информации о рекламе, распространяемой в интернете.

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по размещению Рекламных материалов, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
- 1.2. Объем, стоимость услуг, срок их оказания и другие требования к услугам определяется в Приложениях.

2. Порядок исполнения Договора

- 2.1. Заказчик вправе вносить изменения и уточнения в задание не позднее чем за 2 рабочих дня до размещения Рекламного материала.
- 2.2. Исполнитель не вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг.
- 2.3. Исполнитель обязан предоставить ответ на запрос Заказчика о порядке оказания услуг не позднее 3 рабочих дней с момента его получения.
- 2.4. Заказчик не предоставляет Исполнителю рабочее место и рабочее оборудование для исполнения Договора. Исполнитель выполняет работу при помощи собственных технических средств.

3. Маркировка Рекламных материалов

- 3.1. Маркировка предполагает проставление на Рекламном материале пометки «реклама» и информации о рекламодателе.
- 3.2. Данные о рекламодателе предусмотрены в Приложении № 1 к Договору.
- 3.3. Перед размещением материала в интернете Исполнитель согласовывает Рекламный материал и формат маркировки с Заказчиком.
- 3.4. Информация, передаваемая ОРД, не является конфиденциальной. При противоречии этого условия предшествующими договоренностям Сторон, применяется это условие.
- 3.5. Исполнитель обязуется оплатить рекламный сбор в соответствии с законодательством РФ.

4. Взаимодействие с ОРД

- 4.1. Передача информации в ЕРИР происходит через системы ОРД.
- 4.2. Обязанность по передаче информации в ОРД принимает на себя Сторона, указанная в Приложении № 1 к Договору.
- 4.3. Сторона, которая обязуется передать информацию в ОРД, самостоятельно выбирает ОРД.
- 4.4. Исполнитель обязуется предоставить информацию, необходимую для передачи в ОРД, не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
- 4.5. Перед размещением Рекламных материалов в интернете Сторона, которая обязуется передать информацию в ОРД, обязуется получить Идентификатор и разместить его вместе с Рекламным материалом.
- 4.6. Размещение Рекламного материала в интернете без Идентификатора не допускается.

5. Порядок сдачи-приема услуг

- 5.1. В течение 3 рабочих дней со дня окончания оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее – Акт) и иные сведения, указанные в Приложении № 1.
- 5.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения Акта Заказчик обязан принять услуги, указанные в Акте, подписав его и направив один экземпляр Исполнителю, или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с описанием недостатков.
- 5.3. Исполнитель устраняет недостатки оказанных услуг в течение 5 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от приемки услуг, если иной срок не согласован Сторонами.
- 5.4. После устранения недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт, который Заказчик принимает в порядке, предусмотренном Договором.

6. Стоимость услуг

- 6.1. Стоимость услуг и порядок оплаты определяется Сторонами в Приложениях.
- 6.2. Стоимость услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, если иное не оговорено в Приложениях.
- 6.3. Заказчик перечисляет денежные средства в рублях на счет Исполнителя.
- 6.4. Обязанность Заказчика в части оплаты по Договору считается исполненной со дня списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

7. Интеллектуальные права

- 7.1. Если Заказчик предоставляет Исполнителю материалы для оказания услуг, Исполнитель вправе использовать такие материалы на условиях простой (неисключительной) лицензии:
 - 7.1.1. Территория использования – весь мир;
 - 7.1.2. Срок использования – срок создания и размещения Рекламных материалов;
 - 7.1.3. Способы использования:
 - включение в состав Рекламных материалов;
 - воспроизведение;
 - доведение до всеобщего сведения путем публикации в Интернете, в том числе в социальных сетях и блогах;
 - изменение и уточнение;
 - создание производных произведений на их основе;
 - снабжение материалов комментариями.

7.2. Если при оказании услуг Исполнитель создаст результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на использование созданных им РИД:

7.2.1. Территория использования – весь мир;

7.2.2. Срок использования – срок действия исключительного права на РИД;

7.2.3. Способы использования:

- включение в состав Рекламных материалов;
- воспроизведение;
- доведение до всеобщего сведения путем публикации в Интернете, в том числе в социальных сетях и блогах;
- публикация на сайте и в социальных сетях Заказчика и рекламодателя;
- изменение и уточнение;
- создание производных произведений на их основе;
- снабжение материалов комментариями;
- предоставление права использовать РИД третьим лицам, в том числе заключение sublicензионного договора;
- использование РИД как с указанием, так и без указания имени автора и Исполнителя.

7.3. Исполнитель заверяет, что он:

7.3.1. имеет все необходимые права на размещение Рекламных материалов.

7.3.2. Созданные Исполнителем Рекламные материалы не будут нарушать законодательство РФ, в т.ч. авторские, смежные, патентные права, иные права на результаты интеллектуальной деятельности, прочие права и законные интересы третьих лиц;

7.3.3. В процессе исполнения Договора исключительные права на рекламные материалы не будут переданы Исполнителем третьим лицам без согласования с Заказчиком;

7.3.4. получил согласие привлеченных им лиц на передачу прав Заказчику;

7.3.5. получил согласия и разрешения третьих лиц на использование их изображения в рекламных материалах и их публикацию на площадках.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% процентов от суммы задолженности. Исполнитель не вправе требовать уплатить неустойку на сумму предварительной оплаты.

- 8.2. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оказанных услуг.
- 8.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт.
- 8.4. В случае использования Исполнителем неутвержденных Заказчиком материалов, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить штраф в размере половины суммы стоимости соответствующего Приложения за каждый случай нарушения.
- 8.5. Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии третьих лиц к Заказчику, связанные с нарушением предоставленных заверений, а также предпринять все необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Заказчика, а в случае их возникновения — возместить их в полном объёме.

9. Форс-мажор

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
- 9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону об этом, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10. Конфиденциальность

- 10.1. Условия Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Конфиденциальной информацией признаются любые сведения, включая, но не ограничиваясь: коммерческие тайны, финансовые данные, технические решения, клиентские базы, стратегии развития и иная информация переданная Заказчиком Исполнителю.
- 10.3. Стороны принимают все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации, включая ее хранение в защищенных системах и обеспечивают ограничение доступа.

- 10.4. Вся информация, полученная в ходе исполнения Договора Сторонами, включая информацию о финансовом положении Сторон и информацию о клиентах Заказчика, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия Договора, так и после его завершения в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.
- 10.5. Стороны обязаны использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения Договора и должны принять все необходимые меры к ее защите от несанкционированного доступа, распространения и использования.
- 10.6. Разглашение конфиденциальной информации любой из Сторон может осуществляться только с письменного разрешения другой Стороны.
- 10.7. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязана выплатить штраф в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Штраф не освобождает нарушителя от возмещения убытков, причиненных разглашением информации, в полном объеме.

11. Срок действия Договора

- 11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
- 11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 11.3. Любая Сторона может отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления другой Стороной.

12. Разрешение споров

- 12.1. Стороны разрешают споры, возникающие в связи с исполнением Договора, путем переговоров.
- 12.2. До обращения в суд Стороны используют обязательный претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней со дня ее получения.
- 12.3. По истечении срока для обязательного претензионного порядка Сторона вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы, Симоновского районного суда города Москвы или судебного участка мирового судьи № 245 города Москвы.

13. Документооборот и коммуникации

- 13.1. Стороны признают надлежащим подписание Договора, Приложений, Актов, Дополнительных соглашений к нему путем обмена отсканированными копиями по электронной почте или в мессенджерах.

- 13.2. Скан-копии документов, передаваемых по электронной почте или в мессенджерах, приравниваются к документам на бумажном носителе, признаются допустимым доказательством в суде.
- 13.3. В течение 5 рабочих дней после получения запроса от Стороны другая Сторона обязана передать оригиналы документов, направленных по электронной почте.
- 13.4. Стороны признают надлежащим согласование всех текущих рабочих вопросов в связи с исполнением Договора, в том числе направление писем, запросов, и других сообщений, по электронной почте и в мессенджерах. При отсутствии доказательств фальсификации такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством при судебном споре.
- 13.5. Контактные данные сторон для обмена документами и согласования текущих вопросов в связи с исполнением Договора указаны в Приложении № 1 к Договору.
- 13.6. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность пароля своей электронной почты и мессенджеров и не допускать к ней третьих лиц.
- 13.7. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к электронной почте или мессенджерам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.
- 13.8. При изменении своих реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней. В случае не уведомления нарушившая Сторона несет риск последствий, связанных с направлением информации или платежей по некорректным реквизитам и обязана компенсировать последствия другой Стороне.

14. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

ООО «Рассвет.Диджитал»

Адрес: 656906, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Дзержинского 17-40

Адрес для корреспонденции: Москва,
Духовской переулок, 17, The Loft, офис

Rassvet.digital (1 этаж)

ИНН: 2225210924

КПП: 222501001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810502000001394

в банке

Исполнитель



АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО
СБЕРБАНК
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604

Генеральный директор
Ерохнович Светлана Евгеньевна

_____ Ерохнович С. Е.

М.П.

Приложение № 1
к Договору № [] от [] 2026 г.

г. Москва

« [] » [] 2026 г.

Заказчик **Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет.Диджитал»**, в
лице Генерального директора Ерохнович Светланы Евгеньевны,
действующего на основании Устава

Исполнитель []

Подписали это Приложение о следующем:

1. Предмет

- 1.1. Исполнитель оказывает услуги для Заказчика, действующего в интересах [], по размещению Рекламных материалов в социальных сетях, указанных в перечне услуг по согласованию с Заказчиком.

Перечень услуг				
Аккаунт	Описание услуги	Дата размещения Рекламных материалов	Срок размещения Рекламных материалов	Стоимость услуг, руб.
[]	Публикация Рекламных материалов на канале Telegram []	00.00.00	с 00.00.00 по 00.00.00 / бессрочно	[]

- 1.2. Стороны используют для переписки следующие адреса электронной почты, телефоны и мессенджеры:

	e-mail	Мессенджер	Телефон
Заказчик			
Исполнитель			

2. Порядок размещения Рекламных материалов

- 2.1. Точную дату размещения, тему, общий сценарий размещения Рекламных материалов и другие организационные вопросы Стороны согласовывают дополнительно по электронной почте или посредством мессенджеров.
- 2.2. Данные о рекламодателе:
- 2.2.1. Рекламодатель – ООО « »;
- 2.2.2. ОГРН: ;
- 2.2.3. ИНН: .
- 2.3. Обязанность по передаче информации в ОРД принимает на себя **Заказчик / Исполнитель**.
- 2.4. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет отчет в свободной форме. Отчет должен содержать:
- 2.4.1. Дату размещения Рекламных материалов;
- 2.4.2. Ссылку на публикацию;
- 2.4.3. Период показа
- 2.4.4. Статистику по охватам;
- 2.4.5. Вовлеченность.
- 2.5. По истечении срока размещения, указанного в Приложении, Исполнитель обязан удалить опубликованный Рекламный материал.

3. Порядок расчетов

- 3.1. Общая стоимость услуг составляет () рублей 00 копеек.
- 3.2. Стоимость услуг

не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (согласно статье 346.11 НК РФ).

не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (согласно статье 346.11 НК РФ). Исполнитель обязуется предоставить Заказчику чек в день получения оплаты от Заказчика по Договору.

/ включает НДС по ставке ____.

- 3.3. Заказчик оплачивает услуги в течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора и Приложения.

4. Требования к рекламным материалам

- 4.1. В Рекламных материалах должна быть указана информация, которая заранее будет отправлена Заказчиком.
- 4.2. Рекламные материалы не должны содержать:
- 4.2.1. сведения об отрицательных свойствах объекта рекламирования;
 - 4.2.2. агитацию против использования объекта рекламирования;
 - 4.2.3. иную информацию, способную вызывать у потребителей рекламы отрицательное отношение к объекту рекламирования.
- 4.3. Исполнитель обязан согласовать разработанные Рекламные материалы с Заказчиком.
- 4.4. В срок до даты публикации Заказчик отправляет Рекламные материалы для публикации Исполнителю.
- 4.5. Исполнитель не вправе публиковать Рекламные материалы, не утвержденные Заказчиком.

5. Подписи сторон

От Заказчика

От Исполнителя

Генеральный директор

_____ / Ерохнович С. Е.

_____ 